

현 지 조 치(시정완료)

1. 제 목 : 계약기간 연장에 따른 선금채권 확보에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○●●병원
3. 내 용

가. 업무개요

○○●●병원에서는 ▽▽▽▽ 및 △△△△ 공사, 본관동 리모델링 공사 설계 용역을 위해 [표 1]과 같이 계약을 체결하였고, 원활한 업무 진행을 위해 약 \$,\$\$\$백만 원 상당의 선금을 지급하였습니다.

[표 1] ○○●●병원 선금 지급 내역

(단위 : 천 원)

계 약 명	계약기간	계약금액	선금지급액	선금지급일
▽▽▽▽ 및 △△△△ 건립공사(건축)	'19.12.27. ~ '21.01.29.	\$,,\$,\$,\$,\$\$	\$,,\$,\$,\$,\$\$	'20.02.18
▽▽▽▽ 및 △△△△ 건립공사(전기)		\$,,\$,\$,\$,\$\$	\$,\$,\$,\$\$	'20.02.18.
▽▽▽▽ 및 △△△△ 건립공사(통신)		\$,\$,\$,\$\$	\$,\$,\$,\$\$	'20.02.18.
▽▽▽▽ 및 △△△△ 건립공사(소방)		\$,\$,\$,\$\$	\$,\$,\$,\$\$	'20.02.18.
▽▽▽▽ 및 △△△△ 건립공사 - 알루미늄 시트 외 3종	'20.06.22. ~ '20.10.31.	\$,\$,\$,\$\$	\$,\$,\$,\$\$	'20.08.14.
본관동 리모델링 설계용역(2단계)	'20.08.19. ~'21.04.07.	\$,\$,\$,\$\$	\$,\$,\$,\$\$	'20.09.25.
합 계		\$,,\$,\$,\$,\$\$	\$,,\$,\$,\$,\$\$	

나. 관계법령 및 판단기준

기획재정부 「계약예규」 1.정부입찰·계약 집행기준 제11장(선금의 지급 등)에서는 계약상대자가 선금의 지급을 요청할 경우 계약금액의 100분의 70을 초과하지 않는 범위 내에서 선금을 지급할 수 있다고 정하고 있으며, 선금을 지급하고자 할 경우에는 제35조(채권확보)에 따라 계약상대자로 하여금 증권 또는 보증서를 제출하게 하여야 한다고 규정하고 있습니다.

또한 해당 보험기간의 종료일은 계약기간의 종료일 다음날부터 60일 이상으로 하여야 하며, 계약기간을 연장하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증기간에 연장하고자 하는 기간을 가산한 보증서를 제출하도록 하고 있습니다.

따라서 ○○●●병원에서는 선금을 지급한 계약에 대해 계약기간을 연장하는 경우에는, 연장기간을 가산하여 선금보증서를 재수령 해야합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '20 ~ '21년 ○○●●병원에서 체결한 선금지급 건에 대한 연장계약 내역을 확인한 결과, [표 2]와 같이 공사 및 설계용역의 계약기간이 연장되었음에도 연장된 기간을 가산한 선금보증서를 확보하지 않은 것으로 확인됩니다.

[표 2] 연장기간 선금채권 미확보 내역

(단위 : 천 원)

계 약 명	원 계약기간	연장기간	선금 지급액	계약상대자
▽▽▽▽ 및 △△△△ 건 립공사(알루미늄 시트 외 3종)	'20.06.22. ~'20.09.30.	'20.10.31.	\$\$\$\$,\$\$\$	
본관동 리모델링 설계용역 (2단계)	'20.08.19. ~'21.04.07.	'21.05.20.	\$\$\$\$,\$\$\$	
			\$\$\$\$,\$\$\$	
			\$\$\$\$,\$\$\$	
			\$\$\$\$,\$\$\$	
			\$\$\$\$,\$\$\$	
선금지급액 합계			\$\$\$\$,\$\$\$	

4. 관계기관 의견 : ○○●●병원은 감사결과를 수용하면서 향후 연장계약 시 관련 규정을 준수하여 선금채권 확보에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○●●병원장은

- 본관동 리모델링 설계용역과 관련하여 연장된 기간을 가산한 선금보증서를 징구하여 시정 완료하였습니다.(현지조치)